

1505088-71.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2057124/2022 - 91º D.P. CEASA, 23306148 - 91º D.P. CEASA, 899/22/357 - 91º D.P.

CEASA, 901/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2057124 - 91º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505088-71.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505088-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2057124/2022 - 91º D.P. CEASA, 23306148 - 91º D.P. CEASA, 899/22/357 - 91º D.P.

CEASA, 901/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2057124 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RAMOS CORDEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

RICARDO RAMOS CORDEIRO, qualificado nos autos do processo, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque supostamente no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 13h20min, na Rua Antônio Raposo, altura do número 237, Lapa, nesta Capital, , trazia consigo, sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar, para fins de traficância, 05 (cinco) cigarros contendo 3,2g (três gramas e dois decigramas) de tetrahydrocannabinol ("maconha"), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após o recebimento da denúncia (fls.113/114), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 134/135) e apresentou resposta à acusação às fls. 119/124. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Em audiência foram ouvidos os dois policiais, as testemunhas Karyna e Monalisa e por fim interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais oralmente.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente vez que restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu Ricardo pela prática de uso de drogas ao cabo da instrução. A materialidade está demonstrada através do auto de prisão em flagrante de folhas 4/6, pelo auto de apreensão de folhas 19, pelo auto de constatação de laudo de exame químico-toxicológico de fls. 15/18 e pelo comprovante de depósito da quantia encontrada em poder de Cleidir de folhas 73.

A autoria em relação ao réu também é certa, vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas são claros, objetivos e coesos, dando conta, contudo do delito de uso de droga.

Em depoimento prestado em delegacia (fls. 20/21) e confirmado nessa data em juízo, o policial militar Luis Eduardo Moreira Lima relatou que se encontravam em patrulhamento de rotina quando avistaram duas moças e um rapaz conversando e fazendo uso de drogas. Ao perceberem que uma das moças fumava um cigarro de maconha, realizaram a abordagem e flagraram em poder do réu cinco cigarros de "maconha" já prontos para uso, no bolso do colete, a quantia de R\$ 25,75 (vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), um celular e uma maquininha de cartão. Ao serem indagadas, a menina menor de idade afirmou que tinha acabado de comprar o "baseado" de Ricardo. Percebeu que o cigarro da menina se parecia com os cigarros encontrado com o Ricardo.

No mesmo sentido o policial Carlos Henrique de Andrade disse que estava fazendo policiamento de rotina quando avistam o réu e duas moças usando entorpecente. Chegando perto veem que só a menor Karyna usava a droga e ela diz que comprou de Ricardo a droga. Com o réu tinha outros cigarros de maconha prontos para consumo no bolso do colete e um tanto em dinheiro. O réu tinha uma maquininha porque disse que vendia zona azul ali na região e cuidando dos veículos.

A testemunha Monalisa Pereira dos Santos relatou (fls. 22) que foi até a região da Lapa para encontrar sua amiga Karyna. Ao chegar ao local, Karyna estava na companhia de Ricardo, conhecido como "Jamaica", e fumava um cigarro de maconha. Logo em seguida foram abordados pelos policiais militares da ROCAM e sentiu uma pressão da polícia e que nunca disse que Ricardo vendia droga. Ele vendia zona azul e sempre o conhecia de vista e que no dia ele se aproximou porque pediu emprestado o isqueiro que era da depoente. Sentiu pressão porque os policiais sugeriram que a depoente seria incriminada por corrupção de menores caso não dissesse que a droga que a menina Karyna usava fora comprada de Ricardo.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Karyna Emanuely Ramos Alcantra, ouvida em Juízo, que disse que se sentiu constrangida e estava sob efeito de drogas e que por isso falou pra polícia que comprou droga do réu o baseado, o que não era verdade.

O réu negou que vendia drogas e que apenas usa maconha com frequência e que tinha cinco cigarros de maconha pra seu uso e mais uma maquininha de uso exclusivo da zona azul.

A quantidade de drogas e as palavras da Karyna e Monalisa fragiliza as palavras dos policiais, que davam conta de que Karyna teria dito para eles que teria comprado o cigarro de maconha do réu. Karyna diz que falou isso porque teve medo de ser culpabilizada e mentiu na hora.

Assim, por falta de provas, o caso é de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, desclassifico a conduta praticada por

RICARDO RAMOS CORDEIRO para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, CONDENANDO-O pela conduta de uso de entorpecentes e, por consequência, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, nos termos do artigo 28, II e § 3º da Lei Lei 11.343/06.
Expeça-se alvará de soltura em nome do réu.
Aguardem os autos em cartório para eventual recurso. Após, arquivem-se.
Isento de custas/Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

P.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA